



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000731/2007/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal de conformidad con lo establecido en el art. 109 del RJN; a fin de tratar el expediente caratulado: **"MORARD, RUBÉN JORGE CONTRA GENDARMERÍA NACIONAL SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000731/2007, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que, a fs. 173 la Corte Suprema declaró procedente el recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia apelada, y ordenó dictar nuevo fallo con arreglo a lo resuelto por el Címero Tribunal en las causas "Bovari de Díaz" (Fallos: 323:1048) y "Villegas, Osiris" (Fallos: 323:1061).



El fallo de este Cuerpo, obrante a fs. 132/136, revocó la sentencia de primera instancia e hizo lugar parcialmente a la demanda. Declaró el carácter remunerativo y bonificable de los suplementos y compensaciones instituidos por el decreto 2769/93, conforme el precedente "Salas, Pedro Ángel y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Amparo".

Condenó a la demandada a abonar al actor, las sumas retroactivas devengadas desde el 16/12/2000 (cinco años previos al reclamo administrativo deducido en fecha 16/12/2005), más los respectivos intereses hasta su efectivo pago. Impuso las costas en ambas instancias en un setenta por ciento (70%) a la demandada y en un treinta por ciento (30%) a la actora.

Que, en virtud de lo requerido por el Máximo Tribunal quedan las presentes en estado de resolver a fs. 180 vta.

II- Que, abordando la pretensión de la parte actora vinculada al Decreto 2769/93 se advierte que el Alto Cuerpo dispuso que la doctrina vigente en tal materia es la sentada en los autos "Bovari de Díaz, Aída y otros c/ Estado Nacional -Mº de Defensa- s/ personal militar y civil de las FFAA y de seg." (Fallos 323:1048) y "Villegas, Osiris G. y otros c/ Estado Nacional -Mº de Defensa- s/





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000731/2007/CA1

personal militar y civil de las FFAA y de seg.” (Fallos 323:1061), allí estableció el carácter particular de los suplementos y compensaciones en cuestión.

Por ello, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y en consecuencia, confirmar la resolución recurrida.

III- Que, en cuanto a las costas, atento el cambio jurisprudencial corresponde que sean impuestas en ambas instancias por su orden (art. 70, segundo párrafo, del CPCCN.).

VI- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, y atinentes al Dr. Julio Martín Martínez en un 30% y al Dr. Ricardo Máximo León en un 25% de los que oportunamente se regulen en la instancia *a-quo* a los letrados de las partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432- .

Por lo expuesto, voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:



Que, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar la sentencia dictada.

Imponerse las costas por su orden en ambas instancias (art. 70, segundo párrafo, del CPCCN.).

Regularse los honorarios habidos en la presente instancia, y atinentes al Dr. Julio Martín Martínez en un 30% y a los Dres. Ricardo Máximo León y Virginia Hebe León en un 25% de los que oportunamente se regulen en la instancia *a-quo* a los letrados de las partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tenerse presente las reservas efectuadas. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí que, doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000731/2007/CA1

SENTENCIA

Paraná, 9 de febrero de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar la sentencia dictada.

Imponer las costas en ambas por su orden (art. 70, segundo párrafo, del CPCCN.).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes al Dr. Julio Martín Martínez en un 30% y a los Dres. Ricardo Máximo León y Virginia Hebe León en un 25% de los que oportunamente se regulen en la instancia *a-quo* a los letrados de las partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente las reservas efectuadas.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cumplido bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

Fecha de firma: 09/02/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#4126317#171380110#20170213102703343